

1501364-96.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 4). A grande quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, as circunstâncias da prisão e a confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio FELIPE BATISTA PINTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501364-96.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501364-96.2022.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Batista Pinto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, na tarde de 26 de maio de 2022, na Rua Jangada do Campo, nº 71, Bloco 4, apartamento 12, Campo Bonito, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, FELIPE BATISTA PINTO, qualificado à fl. 26, mantinha em depósito 547,0 gramas de cocaína acondicionada em 975 microtubos plásticos e 346,5 gramas de maconha acondicionada em 301 invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo de constatação de fls. 13/15 e laudo toxicológico de fls. 54/56. Segundo se apurou, o denunciado mantinha em depósito no seu domicílio drogas quando foi flagrado por policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Em busca domiciliar, foram encontradas 975 porções de cocaína e 301 porções de maconha. Na ocasião, o denunciado admitiu a propriedade das drogas encontradas (fls. 2/3). Na Delegacia de

Polícia, em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 4). A grande quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, as circunstâncias da prisão e a confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio FELIPE BATISTA PINTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Pede a fixação de pena acima do mínimo legal, bem como a compensação da reincidência com a confissão, além de regime inicial fechado.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a nulidade da prova, tendo em vista que o endereço do acusado não constava dos mandados de busca cumpridos pela polícia civil. Em caso de condenação, requer seja fixada a pena mínima.

III) FUNDAMENTAÇÃO

Não há nulidade decorrente de prova ilícita.

De fato, a casa do réu não era objeto dos mandados de busca, de forma que não havia a necessidade de neles constar o endereço do acusado. Por outro lado, os policiais disseram que o acusado permitiu o ingresso na residência.

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 98/100.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Felipe Batista Pinto disse que apenas guardava o entorpecente, recebendo para tanto R\$ 500,00. Narrou que os policiais invadiram sua casa após entrar no apartamento errado no local.

As testemunhas PC Carlos Augusto do Carmo Cunha e PC Heitor de Carvalho da Silva disseram que estavam cumprindo mandados de busca no condomínio Copaíba. No decorrer da atividade, receberam notícia de que a casa do acusado funcionava como local de armazenamento de droga ilícita naquela semana. Foram verificar e o réu permitiu-lhes a entrada no apartamento, local onde encontraram todo o entorpecente ilícito apreendido nestes autos.

III.3 Exame da prova

Houve confissão, nos termos do interrogatório.

Os policiais civis narraram de forma harmônica o encontro do entorpecente no interior da residência do acusado, de forma que a confissão está de acordo com a versão policial.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

A conduta de manter em depósito entorpecente ilícito, em troca de pagamento, tipifica o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. O réu não possui maus antecedentes. O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

O acusado é reincidente (certidão criminal a fls. 37, primeiro processo). Contudo, houve confissão, de forma que ficam compensadas as circunstâncias (Recurso

repetitivo julgado pelo STJ, Tema 585).

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, pois o réu não é primário.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tendo em vista a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois trata-se de crime hediondo.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Felipe Batista Pinto à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. A reincidência revela a reiteração criminal do condenado, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, de forma que indefiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Se o caso, declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA